

ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี นั้น การที่จะพิจารณาว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเป็นคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการฟ้องคดี และผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษานั้นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม คำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น การฟ้องคดีนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษา อบรมหลักสูตรนายอำเภอ เมื่อการยกเลิกการคัดเลือกดังกล่าวมีผลเฉพาะบุคคลที่เข้าศึกษา อบรมเท่านั้น การฟ้องคดีนี้จึงเป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีแต่เพียง ผู้เดียว มิใช่กรณีที่จะทำให้บุคคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลของ การฟ้องคดีนี้ อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเป็นคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการพิจารณาว่าการถอนคำฟ้องมีเจตนาที่ไม่สุจริตอันเป็นการสมยอม โดยมีชอบหรือไม่ นั้น เห็นว่า การสมยอมกันเป็นเรื่องของคู่กรณีเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงต้องแสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์ ในการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสมอย่างไร เมื่อไม่ปรากฏว่า มีพฤติการณ์หรือพยานหลักฐานใด ที่แสดงถึงการสมยอมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่เหมาะสม จึงมีคำสั่ง อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คบ.๒๔๐/๒๕๖๐ ที่ คบ.๒๕๙/๒๕๖๐ ที่ คบ.๒๗๘/๒๕๖๐ ที่ คบ.๒๘๐/๒๕๖๐ และที่ คบ.๖๙/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่ง อนุญาตให้ถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอถอนฟ้องเฉพาะในส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียังประสงค์ดำเนินคดีต่อไป นั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕ ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเฉพาะในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น คดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงถึงที่สุด ในศาลปกครองชั้นต้น และมีคดีในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป กรณีจึงไม่มีคดีในส่วนที่ ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว เหลือเพียงคดีในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีขอถอนคำฟ้อง



ที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และศาลปกครองชั้นต้นอนุญาต จึงไม่มีกรณีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาพิพากษาอีกต่อไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๘๒ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น จึงชอบแล้ว สำหรับคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา ศาลปกครองชั้นต้นก็ต้องนำคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๙/๒๕๖๐)

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

คดีนี้ผู้ร้องทั้งหกยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๘๕-๒๘๖/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ยืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เมื่อผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ทั้งเจ็ดสิบมิได้เป็นคู่กรณีในคดีดังกล่าว ตลอดจนมิใช่คู่สัญญาตามสัญญาที่พิพาทในคดีดังกล่าว และไม่ใช้อยู่ในบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ทั้งเจ็ดสิบจึงไม่ใช่ผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองและกระบวนการชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว หรือมีเหตุที่ผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ทั้งเจ็ดสิบจะต้องเข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในข้อพิพาทอันเกิดจากคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ประกอบกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษายืนให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องและผู้คัดค้านที่เป็นคู่กรณีในคดีเท่านั้น ผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ทั้งเจ็ดสิบ ดังนั้น ผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ทั้งเจ็ดสิบจึงไม่ใช่คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกระทบจากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖-๖๗/๒๕๖๑ และที่ ๖๘-๖๙/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อผู้ฟ้องคดีตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง อำนาจในการต่อสู้คดีหรือการฟ้องร้อง รวมทั้งการยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นคำฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ย่อมเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้พิจารณาค่าเสียหายใหม่ ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓



ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๗/๒๕๖๑)

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ไมเข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๐๖/๒๕๕๙ ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า รถยนต์ที่พิพาทจำนวน ๓๐๒ คัน เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท ย. นำรถยนต์ที่พิพาทดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก เมื่อรถยนต์จำนวน ๓๐๒ คันข้างต้น ไม่สามารถนำออกมาขายในประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าในราชอาณาจักร ผู้ซื้อรถยนต์ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงต้องส่งรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักรตามสภาพของตัวทรัพย์ ประกอบกับระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะที่บริษัท ย. ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์ที่พิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กับระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์ที่พิพาท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกในทำนองเดียวกัน และข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามา



ในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังกำหนดให้ผู้ที่ได้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาปรับสภาพแล้วส่งออกไว้ก่อนที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ต้องดำเนินการปรับสภาพแล้วส่งออกภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมต่อไป ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อรถยนต์ที่พิพาทตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงต้องผูกพันภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพแล้วส่งออกตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่ โดยอ้างเหตุว่า คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เป็นการนำระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาบังคับใช้แก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๙/๒๕๕๗ ว่า ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ นั้น เห็นว่า ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว หมายความว่าเฉพาะในส่วนของการปรับเท่านั้น ประกอบกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวมีข้อเท็จจริงแตกต่างจากคดีนี้ เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อรถยนต์ที่พิพาทตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และต้องผูกพันภายใต้เงื่อนไขการปรับสภาพแล้วส่งออก ซึ่งมีใช้เรื่องคำปรับ อีกทั้ง ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีโดยไม่จำเป็นต้องผูกพันกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างตามคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและดุลพินิจในการวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่นี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่ศาลปกครองจะพิจารณาและพิพากษาคดีใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐/๒๕๖๐)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหามีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ โดยอ้างว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า บริษัท ม. ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินยังไม่เลิกกิจการเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เลิกกิจการไปแล้ว การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือปฏิเสธไม่จดทะเบียนโอนถนนอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัท ม. ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์และแจ้งให้บริษัท ม. และผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่ ไปดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง



ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฟังข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษานั้น บริษัท ม. ได้ถูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชดเชยออกจากทะเบียนให้เป็นบริษัทร้างตามมาตรา ๑๒๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีสภาพนิติบุคคลแล้ว นั้น เห็นว่า กรณีหาใช้พยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงในประเด็นที่ศาลรับฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญแต่อย่างใด แต่เป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการขอจดทะเบียนโอนถนนในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัท ม. ให้เป็นสาธารณประโยชน์ อันเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ ซึ่งข้อเท็จจริงใหม่ดังกล่าวนี้ผู้ฟ้องคดีอาจใช้ประกอบคำขอเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนถนนภายในโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายในโอกาสต่อไป ดังนั้น จึงไม่ใช่กรณีที่ศาลฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๑)

กรณีที่ไม่วางผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมา โดยมีใช้ความผิดของผู้นั้น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) คำสั่งยุติการบังคับคดีตามคำพิพากษา

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามคำขอออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด ภายหลังจากที่คดีถึงที่สุดแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา และได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดที่ดินตามคำขอ รวมถึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมว่าได้มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๒) หรือได้มานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดวันทำการสำรวจรังวัดอันเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หรือไม่ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคุณสมบัติที่จะได้รับการออกเอกสารสิทธิเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไป แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ขอให้ถ้อยคำเพิ่มเติม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี จึงขาดคุณสมบัติไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงได้มีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยครบถ้วนแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามคำพิพากษามาที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และดำเนินการตามขั้นตอนในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยุติ



การบังคับคดีตามคำพิพากษา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกระบวนการวิธีพิจารณาคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๖๑)

(๒) การปิดประกาศหมายบังคับคดี

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินจำนวน ๓๘๘,๒๗๖.๗๑ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ในวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหมายแจ้งวันนัดอ่านคำพิพากษาคดีนี้โดยชอบแล้ว แต่ไม่มาศาล ศาลจึงงดการอ่านคำพิพากษาแล้วบันทึกไว้โดยถือว่าวันที่บันทึกนั้นเป็นวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยสำนักงานศาลปกครองกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งคำพิพากษา พร้อมแนบสำเนาคำพิพากษาดังกล่าวไปถึงผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว ปรากฏตามใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยมีมารดาของผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็นผู้รับหมายไว้แทน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงต้องถือว่าอย่างช้าที่สุดที่ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำพิพากษาและคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวจึงมีหน้าที่ต้องชำระหนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงใช้สิทธิร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งนำมาใช้กับการบังคับคดีทางปกครองได้โดยอนุโลมตามมาตรา ๗๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีหมายบังคับคดี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีหน้าที่นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ โดยปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่สำนักบังคับคดี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ว่า “ได้ปิดประกาศยึดทรัพย์ ณ ทรัพย์ที่ยึดแล้ว ส่วนหมายแจ้งการยึดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีภูมิลำเนา ณ บ้านที่ยึดไม่ยินยอมรับหมายแจ้งการยึด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ปิดหมายแจ้งการยึดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ณ ที่ยึด” และมีข้อความตอนท้ายระบุว่า “โดยได้อ่านให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้ว” ทั้งยังมีภาพถ่ายแสดงการปิดหมาย



ลงวันที่เดียวกัน อันแสดงให้เห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แสดงหมายบังคับคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยอมรับหมายจึงต้องใช้วิธีการปิดประกาศหมายบังคับคดี การดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖/๒๕๖๑)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต้องเป็นคู่กรณี ในคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา และจะต้องเป็นคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบ ตามคำพิพากษานั้นถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากผลบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีที่ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ๐.๕ ขั้น โดยไม่ชอบ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้นำระบบเปิดมาใช้ในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) แต่งตั้งขึ้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ที่ ๓๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เลื่อนขั้น เงินเดือนครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) ให้ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น โดยให้ การเพิกถอนมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีคำสั่งดังกล่าว ฉะนั้น ผู้ที่จะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำพิพากษา



ของศาลปกครองชั้นต้นที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้จึงมีเฉพาะผู้ที่เป็นคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบตามคำพิพากษานั้น ซึ่งได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ แม้ นาย พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมในขณะนั้นจะเข้ามาเป็นคู่กรณีในศาลปกครองชั้นต้นในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อ นาย พ. ได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาประกอบกับนาง ข. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ แล้ว อีกทั้ง คำอุทธรณ์ของนาย พ. กับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ มีรายละเอียดอันเป็นข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองเหมือนกัน ดังนั้น นาย พ. จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของนาย พ. จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔๓/๒๕๖๐)

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

- คำอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ คู่กรณีจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด คดีย่อมเป็นที่ยุติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายหลังจากที่คดีถึงที่สุดไปแล้ว ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๒/๒๕๖๐)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด โดยสรุปใจความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์แต่เพียงขอให้ศาลทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอเก่าเลี้ยว (ผู้ถูกฟ้องคดี) และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เกี่ยวกับพฤติกรรมของกำนันตำบลห้วยดง อำเภอเก่าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นกรณีพิพาทในคดีนี้ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีการระบุถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่แสดงถึงการคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓/๒๕๖๑)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยเงินจำนวน ๓๒๘,๓๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่เทศบาลตำบลบึงเจริญ (ผู้ฟ้องคดี) เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา รับทุนการศึกษาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีสาระสำคัญเพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่ปัจจุบันประสบภาวะขาดทุน อีกทั้งยังมีมารดาและบุตรสาวป่วยต้องได้รับการรักษา จึงขอผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการยอมรับผลตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เพียงแต่ต้องการผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น



ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งถือเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนี้เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙/๒๕๖๑)

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น
(ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น
แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล โดยอ้างว่าศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ เนื่องจากเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินอันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม นั้น แม้ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมิได้เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การโต้แย้งเขตอำนาจศาลให้กระทำโดยยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และเมื่อมีการชี้ขาดในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ยังห้ามมิให้ศาลในลำดับที่สูงขึ้นไปยกปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นพิจารณาอีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ในส่วนนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้พิจารณาจึงชอบด้วยข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๖๑ ที่ ๑๒๖/๒๕๖๑ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๑ ที่ ๑๒๘/๒๕๖๑ ที่ ๑๓๕/๒๕๖๑ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๑ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๑ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๑ และที่ ๑๔๕/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำอุทธรณ์ที่มีรายการไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองอาจมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขได้ แต่คำอุทธรณ์ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนั้น ไม่ใช่คำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ศาลปกครองอาจมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขให้ถูกต้องได้



แต่เป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งศาลปกครองต้องมีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณา ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า มีข้อความบางส่วนใช้ถ้อยคำที่ดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองชั้นต้น และมีลักษณะเป็นการเสียตีสี ดูหมิ่นตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้นผู้พิพากษาคดีนี้ ซึ่งคำอุทธรณ์ในลักษณะนี้มีใช้การโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และมีใช่เป็นการวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตด้วยวิธีทางวิชาการ แต่เป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งศาลมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้นำผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๐๕๘/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อ.๑๑๖/๒๕๕๔ มาใช้ในการวินิจฉัยคดีนี้โดยมิได้แสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาประกอบสำนวน นั้น เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่กรณีต่างฝ่ายต่างอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการสภาพนาความที่ไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความของผู้ฟ้องคดี ซึ่งระหว่างการพิจารณาคดีนี้ คดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๐๕๘/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่ อ.๑๑๖/๒๕๕๔ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว เห็นว่า แม้ศาลปกครองชั้นต้นแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้วแต่มิได้ให้สิทธิคู่กรณีตรวจดู หรือเปิดโอกาสให้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบ หรือเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวนก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นคู่กรณีในคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบข้อเท็จจริงนั้นโดยศาลปกครองชั้นต้นไม่จำเป็นต้องให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น และแม้ปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง และการทำคำพิพากษาก็ตาม แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า หากย้อนสำนวนไปให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก็จะทำให้คดีเนิ่นช้าไปโดยไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่คู่กรณีแต่อย่างใด โดยเฉพาะเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องผูกพันตามผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวแล้ว จึงไม่สมควรย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการใหม่อีก ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒๔/๒๕๖๐)

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

- คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงนาย ข. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี และตามหลักฐานใบตอบรับปรากฏว่านาย พ. ซึ่งเกี่ยวพันเป็นพี่ของนาย ข. ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในวันดังกล่าว หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คือ ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันเสาร์ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันอาทิตย์ และวันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๖๑)

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

(๑) คำสั่งยกคำขอที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดค่าปรับกรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ครบถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ หากผลการสอบข้อเท็จจริงมีมูลตามที่ร้องเรียนให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนด เพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิด และเพื่อทราบจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้แก่เทศบาลตำบลหนองสอ และหากมีมูลเป็นความผิดทางอาญาให้แจ้งเทศบาลตำบลหนองสอดำเนินคดีอาญากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า นับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นใช้มาตรการบังคับโดยเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรายวัน จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนแล้วเห็นว่า การที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้นาย ส. ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีคนปัจจุบันชำระค่าปรับ ทั้งที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันไต่สวนเพียง ๑๕ วัน ย่อมไม่เป็นการยุติธรรม เพราะความล่าช้าเกินสมควรดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นาย ส. จะมาดำรงตำแหน่งนี้ จึงมีคำสั่งยกคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับต่อศาล คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามข้อ ๔ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น คำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๖๑)

(๒) คำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องโต้แย้งอำนาจศาลว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ศาลสั่งรับไว้พิจารณาเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม จึงส่งความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลไปให้ศาลยุติธรรมพิจารณา และศาลยุติธรรมได้มีความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่



ระหว่างศาลโดยเห็นพ้องกับศาลปกครองชั้นต้นว่า คดีพิพาทนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจต่อไป คำสั่งให้จำหน่ายคดีของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวถือเป็นที่สุด และมีให้ศาลที่อยู่ในลำดับสูงขึ้นไปยกเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นพิจารณาอีกตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๖๑ ที่ ๙๓/๒๕๖๑ ที่ ๑๑๓/๒๕๖๑ ที่ ๑๑๔/๒๕๖๑ และที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีผลทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ต้องห้ามมิให้คู่กรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๓๓/๒๕๖๐ และที่ คบ.๗๔/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้แยกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนข้อหาที่สองออกเป็นคดีใหม่ เนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องในข้อหาที่สองเป็นข้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาที่หนึ่งพอที่จะรวมการพิจารณาพิพากษาไปในคดีเดียวกันได้ และให้พิจารณาพิพากษาในแต่ละคดีแยกกันไปตามข้อ ๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้อุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาได้ ผู้มีส่วนได้เสียจึงชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีนี้เสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๐/๒๕๖๐)

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดเป็นราษฎรหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ฟ้องว่า คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่สั่งให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีมีการกล่าวหาว่า นาย ช. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทุจริตต่อหน้าที่ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบแปดมีความประสงค์ที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๔ (๗)



แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้กล่าวอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เพื่อขอให้นายอำเภอศรีธาตุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีจึงเป็นการอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวก็มีปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ต้องห้ามไม่ให้ยกขึ้นมากล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗/๒๕๖๑)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่กล่าวอ้างว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตาม